CONDITIONS GENERALES DE LICENCE DU SERVICE FUTURMASTER FM CLOUD SERVICES ET FOURNITURE DE SERVICES

14/04/2024

Entre :

ATLANTEM

Société ATLANTEM INDUSTRIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 626 917,00 € dont le siège social est situé au PARC D ACTIVITES La Niel à NOYAL-PONTIVY (56920), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 340 137 736 R.C.S ; représentée par Monsieur Richard Marchant, en qualité de Directeur Général, dûment habilitée à l'effet des présentes.

Ci-après désignée «ATLANTEM» ou le « **Client** »

Et

FUTURMASTER

Société par actions simplifiée de droit français, au capital de 102 202 euros, ayant son siège social 30 cours de l'Ile Seguin à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 393 515 67. Représentée par Monsieur Yacine ZEROUAL agissant en qualité de Directeur Général Europe, dûment habilité à l'effet des présentes.

Ci-après désignée « **FuturMaster** »

Ci-après désignées ensemble les « **Parties** ».

FuturMaster Service SaaS FM Cloud Services - Conditions Générales de fourniture de services

FuturMaster est l'éditeur et propriétaire de progiciels destinés à l'optimisation des processus de Supply Chain Planning. FuturMaster

FuturMaster a mis à la disposition du Client les informations lui permettant de prendre connaissance des différentes caractéristiques de son service SaaS FM Cloud Services décrit dans le présent Annexe B « Descriptif du Service », proposé par FurturMaster. FuturMaster a également fourni au Client, suite à la demande expresse de ce dernier, toute information technique supplémentaire.

Dans ces circonstances, et après discussions, les Parties ont convenu de conclure le présent contrat afin de définir les conditions juridiques, financières et opérationnelles suivant lesquelles FuturMaster concède au Client un droit d'accès et d'utilisation à son service SaaS FM Cloud Services, et fournit au les prestations de mise en place du service SAAS FM Cloud Services décrit dans l'annexe C « Modalités de Mise en Place du Service ».

Article 1 - Définitions

Tous les termes figurant en majuscule dans le présent Contrat auront la signification qui leur est donnée ci-après :

« Annexe » : tout document annexe joint aux présentes Conditions Générales ou aux Conditions Particulières, ainsi que toute annexe dûment signé par chacune des Parties postérieurement à la Date Effective, se rapportant et faisant partie intégrante du Contrat.

« Conditions Particulières » : les conditions spécifiques annexées aux présentes conditions générales et qui font partie intégrante du Contrat. Les Conditions Particulières définissent notamment le Service fourni au Client, le nombre d'utilisateurs autorisés, le Périmètre d'Utilisation, le montant de la redevance du Service, et toutes autres dispositions particulières convenues entre les Parties.

« Contrat » : l'ensemble formé par les présentes conditions générales de fourniture de services, les Conditions Particulières, et leurs Annexes ainsi que leurs avenants éventuels tels que conclus conformément à l'Article 15 ci-après.

« Date Effective » : la date de signature du présent Contrat.

« Documentation » : la documentation/manuel utilisateur et la documentation technique, en format électronique ou papier remise au Client décrivant les fonctionnalités et/ou les instructions d'utilisation standard du Service, ainsi que tout complément et/ou mise à jour et/ou toute partie de ladite documentation.

« Données Client » : toutes les informations que le Client enregistre, utilise, et traite par le biais du Service, qui seront communiqués au Client ou auxquelles FuturMaster pourra avoir accès.

« Informations Confidentielles » : le contenu du Contrat, toute information concernant l'existence et le déroulement de la négociation du Contrat entre les Parties ainsi que toutes informations relatives à chacune des Parties qui ne sont généralement pas connues du public, qu'il s'agisse du Service et de ses éléments et composants, d'une technique, secret d'affaire ou autre (y compris, de manière non exhaustive, le savoir-faire et les informations relatives à la technologie, aux logiciels, aux formules, données, algorithmes, spécifications et aux prototypes, aux clients, aux plans d'affaires, aux activités de promotion et de marketing, aux financements et autres informations commerciales).

« Infrastructure » : désigne l'ensemble des matériels, systèmes d'exploitation, tout réseau de communication non compris dans les Prérequis client nécessaires à la fourniture du Service.

« Logiciel(s) Tiers » : les logiciels édités et/ou commercialisés par des tiers, intégrés dans le Service ou non intégrés, et dont les conditions d'utilisation et de garantie sont définies par leurs éditeurs respectifs.

« Maintenance » / Support : les services de maintenance décrits dans l'Annexe B « Descriptif du service ».

« Matériel » désigne l'ensemble des équipements, systèmes d'exploitation, tout réseau de communication appartenant au Client nécessaire à l'utilisation du Service, tel qu'identifié dans l'annexe D « Prérequis Client ».

« Mises à Jour » : toute nouvelle version, correction ou patch temporaire du Service fournie, si elle est disponible, par FuturMaster

à ses clients bénéficiant de la Maintenance. Les Mises à Jour ne comprennent pas les produits, éléments et/ou modules qui sont commercialisés séparément par FuturMaster pour une utilisation complémentaire spécifique.

« Modalités de Mise en Place du Service » : les services professionnels, tels que les services d'installation de paramétrage, et/ou de consulting, relatifs au Service et fournis par FuturMaster, tels que décrits en Annexe C au présent Contrat.

« Périmètre d'Utilisation » : l'étendue des droits d'utilisation du Service concédé au Client, telle qu'identifiée dans les Conditions Particulières, et limitée par le nombre d'utilisateurs autorisés en accès simultanés, et le Territoire au sein duquel ces accès simultanés peuvent être utilisés par le Client ou ces Sociétés Affiliées.

« Période Initiale » : désigne la durée du contrat avant sa première reconduction.

« Période de Maintenance Planifiée» : désigne le temps utilisé par FuturMaster pour l'administration et l'évolution de l'Infrastructure. Chaque période de maintenance fera l'objet d'une communication de la part de FuturMaster entre 2 jours ouvrés à l'avance et à minima 1h avant toute maintenance urgente.

« Progiciel » : la version standard du progiciel FUTURMASTER et faisant partie du service SaaS sous sa seule version exécutable – code objet, tel que décrit en Annexe C, sa Documentation, ses Mises à Jour, et toutes leurs copies, adaptations et modifications, en ce inclus toute partie de chacun de ces éléments, dont un droit d'utilisation est concédé au Client en code objet dans le cadre du Service.

« Redevance de Service/d'Abonnement » : la redevance devant être payée par le Client conformément à l'Article 7 ci-après, en contrepartie du droit d'accès et d'utilisation du Service, telle que définie dans les Conditions Particulières.

« Société Affiliée » : toute société qui, à ce jour ou ultérieurement (i) contrôle l'une des Parties, ou (ii) est contrôlée par l'une des Parties, ou (iii) est également contrôlée par toute société visée au (i) ci-dessus. "Contrôler" une société signifie posséder, directement ou indirectement, plus de cinquante pour cent (50 %) des actions ou des parts de ladite société ou la majorité des droits de vote. La société qui ne satisfait plus aux conditions de la présente définition cesse de plein droit d'être considérée comme une Société Affiliée de l'une des Parties.

« Site » : les lieux identifiés d'une même entité juridique où sont installés des ordinateurs devant utiliser le Service.

« Temps d'Indisponibilité mensuel du service (TIS) » : désigne la somme des périodes mensuelles pendant lesquelles le Service est inaccessible au Client hors Périodes de Maintenance Planifiée

« Temps d'Ouverture mensuel du Service (TOM) » : désigne la période pendant laquelle FuturMaster s'engage à fournir le service au client, à savoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 hors Périodes de Maintenance Planifiée.

« Territoire » : la zone géographique définie dans les Conditions Particulières dans lesquelles le Client se voit concéder le droit d'accéder et d'utiliser le Service ou à défaut la France.

« Utilisateurs » : les personnes physiques, salariés par le Client, autorisés par le Client à utiliser le Service.

Article 2 - Accès et utilisation du Service

2.1 **Etendue du droit d'accès et d'utilisation du Service accordé au Client**

FuturMaster accorde au Client un droit d'accès et d'utilisation du Service et de la Documentation associée fournis par FuturMaster dans le cadre du Contrat, pour la durée définie dans les Conditions Particulières. Ce droit d'utilisation est consenti au Client à titre non exclusif, incessible et non-transmissible, pour ses seules opérations informatiques internes, et pour traiter les données qui lui sont propres dans sa Configuration, sur le Site, et dans la limite du Périmètre d'Utilisation et du Territoire définis dans les Conditions Particulières.

Le Client est autorisé à utiliser le Service dans le Territoire pour son propre compte et pour le compte de ses Sociétés Affiliées. Les Sociétés Affiliées sont également autorisées à utiliser le Service pour leur propre compte sous réserve des conditions visées au paragraphe précédent et des conditions expresses suivantes :

- le Client doit faire accepter expressément par chacune de ses Sociétés Affiliées l'ensemble des dispositions du Contrat et, plus particulièrement, les obligations qui lui incombent en tant qu'Utilisateur du Service ;
- le Client reste entièrement et seul responsable vis à vis de FuturMaster du paiement de la Redevance de Service correspondantes ;

étant expressément convenu que le Client est et demeure exclusivement et entièrement responsable vis à vis de FuturMaster du respect du Contrat par l'ensemble de ses Sociétés Affiliées.

2.2 **Délivrance du Service**

FuturMaster s'engage à délivrer le Service et sa Documentation suivant les modalités décrites en Annexe A.

Le droit d'utilisation du Progiciel concédé par FuturMaster au Client dans le cadre du Service s'applique aux Mises à Jour et aux versions nouvelles ou améliorées du Progiciel fournies par FuturMaster dans le cadre des Services de Support/Maintenance.

Les livrables documentaires en format papier, tels que les études ou les rapports, fournis dans le cadre des Modalités de Mise en Place du Service ne seront délivrés au Client qu'en deux exemplaires maximum.

2.3 **Droits du Client**

Le Client s'interdit, enfin, d'utiliser le Service et/ou la Documentation en temps partagé, pour la fourniture de toute prestation de service de nature informatique ou comptable par ou auprès d'entité ou prestataire tiers ou, plus généralement, permettre l'utilisation du Progiciel ou de la Documentation par tout tiers (étant précisé que les sociétés du groupe auquel appartient le Client étant considérées comme tiers dans la mesure où elles n'ont pas été expressément autorisées par FuturMaster), y compris en cas d'infogérance.

Article 3 - Obligations générales de collaboration

FuturMaster a mis à la disposition du Client les informations lui permettant de prendre connaissance des caractéristiques et fonctionnalités du Service, telles que décrites en Annexes B et C du Contrat et des Modalités de Mise en Place du Service. FuturMaster a également fourni au Client des informations techniques, notamment le Matériel du Client. Le Client reconnaît avoir vérifié l'adéquation à ses besoins du Service et des Modalités de Mise en Place du Service, et la compatibilité et l'adaptation du Service avec les éléments, matériel et logiciel, de son système d'information et de sa Configuration.

FuturMaster a notamment recommandé au Client de vérifier qu'il dispose bien de toutes les compétences et ressources nécessaires en interne et que les utilisateurs auront reçu une formation appropriée dans la mesure où l'introduction de nouveaux outils et services informatiques dans une entreprise exige une préparation des structures, de l'organisation du travail et des utilisateurs.

Chacune des Parties s'engage à coopérer ensemble de manière active et permanente en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations au titre du Contrat. La délivrance par FuturMaster du Service et des Modalités de Mise en Place du Service dépend de l'exécution par le Client de ses propres obligations contractuelles. Constitue notamment une obligation essentielle et déterminante à la charge du Client, l'obligation d'exprimer clairement ses besoins et ses contraintes, afin notamment d'établir précisément le périmètre d'installation du Service dans les conditions convenues dans le cadre du Contrat.

Le Client reconnaît et accepte de fournir, à ses frais exclusifs et dans le délai demandé par FuturMaster pour les besoins d'exécution du calendrier d'installation, les moyens que FuturMaster pourrait demander pour la bonne exécution du Contrat. A cet effet, le Client devra :

- mettre à disposition de FuturMaster des espaces de bureaux, des moyens tels que téléphones, télécopieurs, ordinateurs, secrétariat et autre assistance et coopération de la part de son personnel ; et
- mettre en place les procédures adéquates de sauvegarde, de sécurité et de contrôle de virus sur les moyens informatiques qu'il met à la disposition de FuturMaster.

Le Client s'engage à fournir avec explicitation si besoin à FuturMaster, à ses frais et rapidement et dans un délai compatible avec le calendrier d'installation estimé, toutes informations et tous documents nécessaires à l'exécution du Contrat et garantit que les informations et documents remis à FuturMaster sont ou seront exacts, précis et non équivoques. En conséquence, si des pertes, dommages ou déficiences dans la Maintenance et/ou les Modalités de Mise en Place du Service fournies par FuturMaster résultaient d'informations ou de documents inexacts, incomplets ou autrement défectueux fournis par le Client, la responsabilité de FuturMaster ne pourrait pas être retenue.

Le Client déclare conserver le contrôle, la direction et la coordination du projet d'installation et d'utilisation du Service et des Modalités de Mise en Place du Service. Il s'engage à désigner un responsable de projet, investi d'un pouvoir de décision et

possédant toutes les compétences techniques permettant de prendre toute décision à l'égard des solutions proposées par FuturMaster. Le Client s'engage à ne pas retarder les éventuelles validations requises et d'une manière générale à informer FuturMaster de tout événement susceptible de retarder ou de compromettre l'exécution des installations du Service, telle que convenue par les Parties.

Article 4 - Propriété Intellectuelle

Le Contrat n'entraîne le transfert d'aucun droit de propriété au profit du Client. Tous les éléments faisant partie du Service, le Progiciel et les Logiciels Tiers ainsi que tout produit résultant des Modalités de Mise en Place du Service fournis par FuturMaster dans le cadre du Contrat restent la propriété de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. En conséquence, le Client reconnaît et accepte que FuturMaster est titulaire de tous les droits sur toute copie, traduction, modification, adaptation ou application du Progiciel qui pourront être créés par FuturMaster ou le Client, y compris toute amélioration ou développement du Progiciel et/ou du Service.

Si une personne représentant ou salarié ou consultant du Client est présumée être propriétaire des droits sur les éléments sus-mentionnés en tant qu'auteur, le Client s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour que ladite personne cède tous ses droits à FuturMaster et aux tiers éditeurs concernés. Si du fait des dispositions légales applicables, les droits de cette personne ne peuvent être cédés, le Client prendra les dispositions nécessaires pour qu'elle renonce à l'exercice de ses droits, ou si une telle renonciation n'est pas licite, pour que soit octroyé à FuturMaster ou aux tiers éditeurs, le droit exclusif, irrévocable, à titre gratuit, pour une durée indéterminée et dans le monde entier, d'utiliser, de commercialiser et de modifier ces éléments sans devoir identifier la personne auteur ou obtenir le consentement préalable de ce dernier. A la demande de FuturMaster, le Client prendra les dispositions nécessaires pour conclure avec la personne auteur un accord écrit formalisant les droits de FuturMaster et des tiers éditeurs concernés prévus par le présent article.

Le Client s'engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement par l'intermédiaire de toute autre personne, aux droits de propriété intellectuelle de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. Le Client s'engage à prendre à l'égard de son personnel et/ou de toute tierce personne qui aurait légitimement accès au Service suite à l'autorisation de FuturMaster, toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. En outre, le Client s'interdit de supprimer ou modifier les mentions de la titularité des droits de propriété intellectuelle ou toute autre mention de propriété de FuturMaster apparaissant sur certains éléments du Service, tels que le Progiciel ou sur la Documentation, et s'engage à reproduire et faire apparaître les mêmes mentions sur toute copie complète ou partielle du Progiciel ou de sa Documentation qu'il aura réalisé.

Article 5 - Garantie

5.1 **Conformité du Service**

FuturMaster garantit au Client que le Service fonctionnera de manière conforme à sa Documentation pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la Date Effective (la « **Période de Garantie** »).

En cas d'anomalie, d'erreur ou de défaillance du Service empêchant l'exécution de tout ou partie des fonctionnalités prévues dans la Documentation, FuturMaster s'engage, à son choix, à corriger le Service défaillant, et ce, le plus rapidement possible après la réception de la réclamation du Client. FuturMaster s'engage à effectuer la correction à la condition toutefois que le Client (i) ait notifié FuturMaster de l'anomalie, erreur ou défaillance du Service pendant la Période de Garantie, (ii) n'ai pas fait procéder à des modifications du Service par toute entité autre que FuturMaster, et (iii) ait installé toutes les Mises à Jour qui lui ont été fournies par FuturMaster. Pour que FuturMaster soit en mesure de procéder aux corrections nécessaires, le Client s'engage à lui fournir la description et toutes les informations nécessaires à l'identification de ladite anomalie, erreur ou défaillance.

La garantie ci-dessus décrite est le seul recours et la seule indemnité à laquelle le Client pourra prétendre au titre de la garantie de conformité du Service. En particulier, FuturMaster ne peut garantir que :

- le Service est adapté aux besoins du Client, dans la mesure où ce dernier est seul à même de vérifier l'adéquation des fonctions et spécifications visées dans la Documentation avec ses propres besoins et objectifs ;

- le Service fonctionnera de manière ininterrompue ou exempte de toute erreur. Le Client reconnait que le Service peut présenter des anomalies et que toutes les anomalies ne sont pas rectifiables ou qu'il n'est pas toujours nécessaire de les corriger. FuturMaster s'efforce de s'assurer que le Service ne contient aucun virus. Toutefois, le Client reconnaît qu'il n'est pas possible d'exclure toutes les possibilités de virus et que FuturMaster ne peut fournir aucune garantie à ce titre. En

conséquence, le Client sera seul responsable de la mise en place de protections anti-virus adéquates sur son Matériel et, le cas échéant, de souscrire une assurance suffisante contre les risques de présence de virus ; et

- toute anomalie pourra systématiquement être corrigée.

5.2 **Garantie d'éviction**

FuturMaster garantit le Client contre toute action ayant pour fondement le fait que l'utilisation du Service par le Client, dans le cadre du Contrat, enfreint, sur le Territoire, les droits de propriété intellectuelle dont un tiers serait titulaire.

La présente garantie est accordée par FuturMaster sous condition toutefois que :

- FuturMaster soit informée sans délai de toute réclamation, plainte ou recours de la part d'un tiers alléguant d'une contrefaçon par le Progiciel faisant partie du Service de ses droits de propriété intellectuelle (le "**Tiers**") ;

- FuturMaster soit en mesure d'assurer discrétionnairement la défense du Client contre ladite menace, plainte ou recours ; et

- le Client apporte son assistance et permette à FuturMaster d'assumer seule le contrôle de toute négociation avec le Tiers en vue de conclure une transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil.

Le Client s'interdit de répondre seul à la réclamation, plainte ou recours, et/ou à conduire seul la défense judiciaire du litige diligenté contre lui par le Tiers ou de discuter ou conclure quelconque arrangement ou transaction avec le Tiers, et s'engage, s'il est mis en cause directement, à informer sans délai FuturMaster et à se concerter avec cette dernière dans les conditions prévues par le présent article.

Suite à la réclamation, plainte ou recours du Tiers, FuturMaster pourra, sous réserve des conditions visées ci-dessus, à son choix exclusif et à ses frais :

- soit modifier le Service afin qu'il ne soit pas contrefaisant tout en présentant des fonctionnalités similaires,
- soit obtenir au profit du Client le droit de continuer à utiliser le Service prétendument contrefaisant,
- soit fournir au Client un logiciel aux fonctionnalités et aux performances substantiellement similaires,
- exiger du Client la restitution du Service contrefaisant et de tout droit y afférent. Suite à ladite restitution, le Client pourra recouvrer auprès de FuturMaster, à titre de dommages-intérêts, un montant équivalent aux Redevances de Licence versées par le Client pour l'utilisation du Service et encaissée par FuturMaster.

Dans l'hypothèse de la conclusion d'une transaction dont le montant serait convenu entre FuturMaster et le Tiers, FuturMaster prendra à sa charge l'intégralité des montants à verser par le Client au Tiers.

La présente garantie d'éviction consentie par FuturMaster ne s'applique au Service :

- qui ont fait l'objet d'une modification, après délivrance par FuturMaster et par un tiers prestataire ;

- dont l'utilisation est combinée à des logiciels tiers, Matériels ou Systèmes d'Exploitation autre que ceux définis en Annexe, lorsque la prétendue contrefaçon est relative à une telle combinaison ;

- qui sont toujours utilisés par le Client malgré la conclusion d'une transaction, ou la signification d'une décision de justice ayant autorité de chose jugée ou à défaut de mise en œuvre par le Client des modifications conseillées par FuturMaster permettant d'écarter la qualification de contrefaçon ;

- qui sont utilisés par le Client quand la contrefaçon découle d'un manquement au strict respect des dispositions du Contrat par le Client.

En cas de contrefaçon imputable au Client et de décision de justice prononcée à l'encontre de FuturMaster, le Client s'engage à indemniser FuturMaster de toutes les conséquences financières résultant de ladite condamnation et, plus particulièrement, de tous dommages-intérêts en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, et des frais et honoraires d'avocats.

Les garanties consenties par FuturMaster dans le cadre du présent Article 5 ne s'appliquent pas aux Logiciels Tiers. Les éventuelles garanties applicables aux Logiciels Tiers sont concédées par leurs éditeurs respectifs, selon les conditions générales standard de ces derniers.

Article 6 - Modalités de Mise en Place du Service

FuturMaster délivrera au Client les Modalités de Mise en Place du Service définis en Annexe C suivant le Prix convenu dans cette Annexe ou dans les Conditions Particulières.

Article 7 - Redevance de Service – Prix des Modalités de Mise en Place du Service - Paiement

7.1 **Redevance de Service – Prix des Modalités de Mise en Place du Service**

Le Client s'engage à payer à FuturMaster la Redevance de Service en contrepartie du droit d'utilisation du Service conformément aux dispositions convenues dans les Conditions Particulières.

Le montant de la Redevance de Service sera augmenté annuellement par FuturMaster suivant l'évolution de l'indice SYNTEC conformément à l'Annexe A.

Le montant de la Redevance de Service pourra être ajusté par FuturMaster proportionnellement par rapport à toute extension par le Client du Périmètre d'Utilisation.

Le Client s'engage à payer à FuturMaster le prix des Modalités de Mise en Place du Service défini dans l'Annexe C. Sous réserve de mentions expresses différentes convenues entre les Parties, les Modalités de Mise en Place du Service fournis sont facturés sur la base du temps passé et des dépenses engagées par FuturMaster pour la réalisation des Modalités de Mise en Place du Service. Le temps passé par FuturMaster sera facturé suivant son tarif horaire en vigueur au moment de la fourniture des Modalités de Mise en Place du Service. Si un montant fixe ou maximal est indiqué dans les Conditions Particulières ou une Annexe concernant les Modalités de Mise en Place du Service, ce montant sera considéré comme étant estimatif seulement.

7.2 **Facturation – Paiement**

Toutes les sommes dues au titre du Contrat sont indiquées hors TVA ou toutes taxes applicables, lesquelles sont à la charge du Client.

Le Client s'engage à payer toutes les factures de FuturMaster dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date de facture et sans retenue. Le respect de la date de paiement de chaque facture est une obligation essentielle du Client. En conséquence, en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce, FuturMaster appliquera de plein droit un intérêt de retard égal au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage sans que ce taux ne soit inférieur à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, sur les montants facturés qui seraient échus.

En cas de non-paiement de la Redevance de Service et/ou du prix des Modalités de Mise en Place du Service, FuturMaster se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier le Contrat de plein droit et sans autre formalité.

Article 8 - Communication - Audit

FuturMaster pourra demander au Client d'établir et lui adresser un compte-rendu sur l'étendue de son utilisation du Service et ce, au maximum une fois par semestre. Le Client adressera son compte-rendu à FuturMaster au plus tard dans les 15 jours suivant la demande écrite de cette dernière. FuturMaster pourra demander au Client de préciser les informations qui lui seront transmises dans ce compte-rendu ou de lui adresser certaines informations complémentaires.

FuturMaster pourra, en outre, contrôler, au maximum une fois par période de 12 mois consécutifs, pendant les heures ouvrables et sous réserve d'un préavis écrit, les registres et systèmes du Client afin de vérifier que celui-ci utilise le Service dans la limite du Périmètre d'Utilisation tel que convenu dans les Conditions Particulières. Le Client autorisera ces opérations d'audit au plus tard dans les 10 jours de la demande de FuturMaster. Si le rapport ou le contrôle effectué par FuturMaster révèle que le Client utilise le Service au-delà dudit Périmètre d'Utilisation, le Client devra payer dans les meilleurs délais à FuturMaster la Redevance de Service additionnelle correspondant à l'extension d'utilisation par le Client, suivant les tarifs en vigueur de FuturMaster.

Article 9 - Obligations de confidentialité réciproques – Protection des données du Client

Les Parties (i) s'engagent à prendre toutes mesures pour assurer la stricte confidentialité de toute Information Confidentielle et (ii) conviennent que toute Information Confidentielle reçue de l'autre Partie ne sera utilisée que dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'exécution du présent Contrat. Cette obligation de confidentialité n'engage pas les Parties dans la mesure où les Informations Confidentielles :

- sont généralement accessibles au public, ainsi que celles qui le deviennent, autrement qu'à la suite d'une violation du présent article ;
- sont obtenues de tiers non soumis à une obligation de confidentialité concernant ces informations ;
- sont ou ont été développées de manière indépendante par la Partie réceptrice de l'information ou étaient connues par cette dernière avant leur réception.

Chacune des Parties sera en droit de divulguer toute Information Confidentielle en application d'une décision émanant d'un tribunal, d'un organisme public ou d'une autre autorité gouvernementale, auquel cas la Partie réceptrice des informations concernées devra le notifier immédiatement à la Partie divulgatrice de ces Informations Confidentielles et devra s'efforcer, dans la limite du possible, de limiter la portée de cette décision ou encore empêcher la divulgation publique de ces informations. Aucun retard dans l'exercice ou absence d'exercice par la Partie divulgatrice de l'un de ses droits au titre du présent Contrat ne sera interprété comme valant renonciation à ce droit, ni au droit d'introduire une demande portant sur quelque manquement futur au Contrat.

A la première demande et au plus tard à la fin du Contrat, pour quelque cause que ce soit, chacune des Parties devra restituer à l'autre Partie toutes Informations Confidentielles de cette dernière et toutes copies totales ou partielles en possession de la Partie Réceptrice.

Sous réserve des dispositions ci-dessus, et en contrepartie de la relation commerciale établie entre les Parties, FuturMaster est expressément autorisé par le Client au titre des présentes à faire état de la relation établie par le Contrat comme référence notamment auprès de ses clients et prospects et de faire usage des signes distinctifs (marque, logo) du Client à cet effet, y compris par affichage sur son internet ou par communiqué de presse.

Article 10 - Responsabilité

Les obligations incombant à FuturMaster au titre du Contrat sont des obligations de moyens à l'exception des obligations de niveaux de services fixés en Annexe B. FuturMaster s'engage à exécuter ses obligations avec tout le professionnalisme requis et ce conformément aux règles de l'art communément acceptées.

FuturMaster ne sera tenue que de la réparation des conséquences pécuniaires des dommages à la fois directs et prévisibles causés par son fait dans le cadre de l'exécution du Contrat.

FuturMaster ne saurait en aucune circonstance encourir de responsabilité au titre des dommages indirects matériels ou immatériels, ou imprévisibles au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code Civil, occasionnés dans le cadre de l'exécution du Contrat, ni de la perte des données ou des dommages causés aux enregistrements ou aux données du Client. Le Client s'engage à effectuer les sauvegardes de données nécessaires afin de parer à l'éventualité d'une perte ou dommage aux données et s'engage à vérifier que ces sauvegardes sont effectuées de manière régulière.

Par ailleurs, il est convenu expressément que les pertes de bénéfices, perte de chiffre d'affaires, perte de commandes, perte d'une chance, inexactitude ou corruption de fichiers ou de données, coût de l'obtention d'un produit, d'un logiciel, d'un service ou d'une technologie de substitution, ou toute action dirigée contre le Client par un tiers constituent des dommages indirects et, par conséquent, n'ouvrent pas droit à aucune réparation pour le Client.

Dans l'hypothèse où la responsabilité de FuturMaster serait engagée vis-à-vis du Client dans le cadre du Contrat, le montant total de l'indemnisation à laquelle ce dernier pourrait prétendre sera limité au montant payé par le Client au titre de la Redevance de Licence ou de la Redevance de Maintenance ou du prix des Modalités de Mise en Place du Service à l'origine de la mise en cause de la responsabilité de FuturMaster sauf en cas de dommages causés à la personne humaine, de dol ou de faute lourde qui seront indemnisés dans les conditions prévues par le droit commun.

Les limitations et exclusions de responsabilité précisées au présent article sont déterminées par l'équilibre que constituent ensemble l'étendue des obligations de FuturMaster, le prix de la Redevance de Licence, les montants de l'indemnisation que FuturMaster pourrait être amenée à verser au Client en cas de mise en cause de sa responsabilité et les stipulations de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de FuturMaster. Le Client est conscient que les tarifs pratiqués par FuturMaster sont déterminés en fonction de l'existence de cette limitation de responsabilité.

Les présentes dispositions resteront en vigueur même en cas de résolution judiciaire du Contrat.

Article 11 - Assurance

Chacune des Parties déclare et s'engage à maintenir les polices d'assurance nécessaires dans le cadre de ses obligations au titre du Contrat. En particulier, FuturMaster déclare être assuré pour sa responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable pour tous les dommages matériels et immatériels consécutifs à l'exécution des prestations par son personnel ou ses collaborateurs. FuturMaster fournira, sur demande du Client, une attestation d'assurance confirmant les polices d'assurance souscrites chaque année.

Article 12 - Durée - Résiliation

12.1 Durée

Le présent Contrat entre en vigueur à compter de sa Date Effective pour une durée de [cinq] (5) ans ***(***la ***« Période Initiale »)***. A l'issue de la Période Initiale, le Contrat sera renouvelé de manière tacite pour des périodes consécutives de 1 an (« ***Période de Renouvellement*** »).

12.2 Résiliation

Chacune des Parties pourra résilier le Contrat de plein droit dans les cas suivants :

- en cas de manquement grave de l'autre Partie à l'une quelconque de ses obligations essentielles au titre du Contrat et dans un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure restée sans effet pour autant que le manquement soit susceptible d'être réparé ou immédiatement dans le cas contraire ;

- en cas de redressement judiciaire, règlement amiable ou liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de l'autre Partie (dans les conditions prévues au livre 6 du Code de Commerce, sous réserve de l'application des dispositions particulières de l'article L 621-28 du Code de Commerce) ou de procédure analogue ou similaire applicable à l'autre Partie ultérieurement ou dans tout autre pays.

Dans chacun de ces cas, chaque Partie restituera, dès résiliation du Contrat, à l'autre Partie, tous les éléments appartenant à cette dernière en sa possession et prendra toute mesure nécessaire pour en détruire toute copie, à l'exception d'une seule copie d'archive nécessaire pour répondre à ses obligations légales de nature fiscale et comptable, laquelle copie sera exclusivement utilisée à cette fin.

A l'arrivée du terme du droit d'utilisation, ou à la date de prise d'effet de sa résiliation, le Client s'engage à cesser d'utiliser le Service et la Documentation et à attester de cette cessation par écrit à FuturMaster ; le Client s'engageant en outre à effacer/détruire/supprimer tout élément du Service et de la Documentation ou à les restituer en intégralité à FuturMaster. Toute utilisation, même partielle, du Service et/ou de la Documentation postérieurement au terme contractuel ou à la date d'effet de la résiliation constituerait une contrefaçon des droits de FuturMaster, susceptible de poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. FuturMaster procèdera, à la même date, à la suspension immédiate du Service.

L'arrivée du terme contractuel ou la résiliation de tout ou partie du Contrat n'exempte pas le Client du respect de ses obligations antérieures, notamment celle de payer la Redevance de Service ou le prix des Modalités de Mise en Place du Service convenus au Contrat.

Article 13 - Force Majeure

Les obligations incombant à l'une ou l'autre des Parties au titre des présentes seront suspendues de plein droit et sans formalité, et sa responsabilité dégagée, en cas de survenance d'un cas de force majeure l'empêchant d'exécuter normalement ses obligations. Il est précisé que sont considérés comme des cas de force majeure, tous événements irrésistibles et échappant au contrôle de la partie subissant les circonstances concernées, ainsi que, sans que cela soit limitatif, les cas suivants : conflits du travail, irruption d'une pandémie locale ou mondiale, incendie, inondations, émeutes, troubles publics, perturbations météorologiques, injonction ou restriction d'une autorité gouvernementale, guerre ainsi que la défaillance et/ou le blocage des réseaux de télécommunications ou informatiques ou d'électricité.

La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.

Cependant, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est convenu expressément que les Parties peuvent résilier de plein droit le présent Contrat, si l'événement, défini comme une hypothèse de suspension d'obligations, perdurait au-delà de un (1) mois. Cependant, cette résiliation de plein droit ne pourra avoir lieu que huit (8) jours après la réception d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Contrat serait alors résilié sans dommages et intérêts à la charge des contractants.

Article 14 - Non sollicitation du personnel

Chacune des Parties s'interdit d'approcher ou de solliciter tout membre du personnel de l'autre Partie avec lequel elle aura été en contact dans la perspective de l'engager ou de le faire travailler, que ce soit directement ou indirectement, sans son accord écrit préalable, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur concerné.

La présente interdiction s'applique pendant toute la durée du présent Contrat et pendant les deux (2) ans qui suivront sa cessation, pour quelque cause qu'elle survienne. En cas d'infraction à la présente interdiction, la partie défaillante sera tenue de payer immédiatement à l'autre partie, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire d'un montant égal à 12 mois du dernier salaire brut mensuel de la personne sollicitée ou embauchée, majorée de tous les frais de recrutement d'un remplaçant.

Article 15 - Modification - Intégralité

Le Contrat ne pourra être modifié que par voie d'avenant dûment validé et signé par le représentant habilité de chacune des Parties.

Il représente l'intégralité de l'accord et des engagements existant entre les Parties en ce qui concerne la fourniture du Service et des Modalités de Mise en Place du Service par FuturMaster au Client. Il remplace et annule toutes les communications, documents et/ou engagement oral ou écrit échangés antérieurement à la conclusion du Contrat par les Parties ainsi que toutes conditions générales d'achat de produits ou de services du Client.

Article 16 - Cession - Sous-traitance

Le Client ne pourra céder ses droits ou obligations issues du Contrat sans l'accord préalable et écrit de FuturMaster. Toute cession non autorisée du présent Contrat sera nulle et non avenue. FuturMaster pourra céder le présent Contrat à l'une de ses Sociétés Affiliées ou à un tiers.

Le Client reconnaît et accepte que les Modalités de Mise en Place du Service pourront être fournis par une Société Affiliée ou une entité partenaire de FuturMaster, étant entendu que FuturMaster restera responsable de l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues par les présentes.

Article 17 - Notification

Toute notification ou communication devant ou pouvant être adressée par l'une des Parties à l'autre au titre du présent Contrat doit être délivrée en mains propres ou être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l'adresse de cette Partie spécifiée en-tête du présent Contrat ou à toute autre adresse qui sera communiquée par écrit par cette Partie.

Article 18 - Renonciation

Le fait que l'une des Parties ne revendique pas l'application de l'une quelconque des dispositions du Contrat ou accepte son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra pas être interprété et ne constituera pas une renonciation par cette Partie à son droit de faire appliquer ultérieurement cette disposition ou toute autre disposition du Contrat.

Article 19 - Invalidité – Nullité partielle

La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des stipulations du Contrat n'emportera pas nullité des autres stipulations qui conserveront toute leur force et leur portée. En conséquence, si l'une des clauses du Contrat est ou devient caduque ou nulle, elle sera réputée non écrite et les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour remplacer toute clause caduque ou nulle par une clause nouvelle permettant le maintien de l'équilibre technique et économique du Contrat.

Article 20 - Droit applicable – Juridiction compétente

Le Contrat est soumis au droit français.

Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'exécution du présent Contrat devra être soumis aux dirigeants de chacune des Parties ayant la capacité et le pouvoir de négociation et de conclure des transactions et, si possible, à des personnes d'un niveau hiérarchique supérieur que celui des personnes impliquées dans la gestion quotidienne du Contrat. Chacune des Parties s'engage à se réunir rapidement et, au plus tard, dans les dix (10) jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiée par l'autre Partie.

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de priver chacune des Parties d'agir devant les juridictions compétentes, à tout moment, en vu de préserver leurs droits liés à l'objet du différend.

Tout litige relatif à la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la cessation du Contrat sera soumis à la compétence exclusive du tribunal compétent du ressort de la Cour d'Appel de Paris, y compris en référé, nonobstant l'appel en garantie ou la pluralité de défendeurs.

Liste des Annexes

Annexe A : Conditions Particulières de Fourniture du Service FM Cloud Services

Annexe B : Descriptif du Service

Annexe C : Modalités de Mise en Place du Service (optionnel)

Annexe D : Prérequis Client

Annexe A Conditions Particulières de Fourniture du Service SAAS FM Cloud Services

Les présentes Conditions Particulières font partie intégrante du Contrat et complètent les Conditions Générales du Service de FuturMaster dont le Client reconnaît avoir pris connaissance. En signant les Conditions Particulières, le Client accepte sans restriction ni réserve les Conditions Générales et s'engage à respecter toutes leurs dispositions.

En cas de contradiction entre les termes des présentes Conditions Particulières et les Conditions Générales, les dispositions des présentes Conditions Particulières prévalent. Tous les termes figurant en majuscules dans les présentes Conditions Particulières ont la signification qui leur est donnée dans les Conditions Générales.

Les Parties

Le Fournisseur	
Nom	**FuturMaster**
Siège social	1 cours de l'île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
N° RCS	B 393 515 671
N° TVA	FR 86 393 515 671

Le Client	
Nom	ATLANTEM
Siège social	PARC D ACTIVITES LA NIEL 56920 NOYAL-PONTIVY
N° RCS	340 137 736 R.C.S. Lorient
N° TVA	FR89340137736

Conditions financières du service

Services		Quantité	PUM (€HT)	Prix mensuel
Plateforme	FuturMaster Cloud Service (Infrastructure, exploitation, migrations , software support)	1	2 000 €	2 000 €
	FuturMaster Core Application server	1	1 040 €	1 040 €
Demand Management	FuturMaster Demand Management et S&OP (Module)	1	1 290 €	1 290 €
	FuturMaster Full User*	3	350 €	1 050 €
	FuturMaster Collaborative User*	15	30 €	450 €
	FuturMaster Viewer User*	1	10 €	10 €
Prix mensuel (HT)				~~5 840 €~~
Prix mensuel remisé (HT)**				**4 640 €**

Conditions de règlement

Une facture annuelle sera adressée à la date anniversaire de chaque année au Client. La date anniversaire est le 1/06/2025. Cette facture sera réglée par le client à 30 jours de la date d'émission de la facture.

Pour la première année de souscription la facturation se fera en trois fois selon les conditions suivantes :

- Période du 1/06/2025 au 30/11/2025 : 19800€ HT
- Période du 1/12/2025 au 31/12/2025 : 4 640€ HT
- Période du 1/01/2026 au 31/05/2026 : 23 200€ HT

Validité du contrat

Le présent contrat est valable pour une durée de 5 (cinq) ans. A son terme il pourra être reconduit tacitement par période annuelle.

Au terme des trois premières années, la Redevance de Service sera révisée annuellement suivant l'évolution de l'indice professionnel du SYNTEC Informatique et selon la formule :

P = Po * I/Io
dans laquelle :

- P = nouvelle redevance annuelle
- Po = redevance annuelle en vigueur à la date de révision
- Io = indice SYNTEC 12 mois avant la date de révision ou à la date de commencement du Service
- I = indice SYNTEC à la date de révision.

Signature des parties

Fait à Boulogne Billancourt, le 14/05/2025

En deux (2) exemplaires originaux

Pour ATLANTEM	Pour FuturMaster
Monsieur Richard Marchant	Monsieur Yacine ZEROUAL
Directeur Général	CEO

Annexe B : Descriptif du service FM Cloud Services

Contenu de l'offre

L'offre FM Cloud Services est composée de plusieurs services décrits dans le tableau ci-après :

Service	Contenu
Infrastucture et Exploitation	Fourniture de l'Infrastructure et de l'hébergement du Progiciel FuturMaster tel que décrit dans le paragraphe « Infrastructure et Exploitation ».
Mise à niveau de Version du Progiciel	Montée de version de FuturMaster, tel que décrit dans le paragraphe « Mise à niveau de Version du Progiciel »
Support Technique Progiciel	Accès au Support Technique Progiciel, tel que décrit dans le paragraphe « Support Technique Progiciel ».
Progiciel FuturMaster	Fourniture des accès aux modules du Progiciels FuturMaster tels que décrit dans le paragraphe « Modules du Progiciel ».

Infrastructure et hébergement

Data-Centers

Les data-centers dans lesquels les données du client seront hébergées sont les suivants :

Digital Realty situé à Saint-Denis (93) :

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION DIGITAL REALTY
Adresse	93200 Saint Denis
Surface disponible	600 m²
Certifications	ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 27001 – ISO 50001
Connectivité	Redondances multi-opérateurs Tier 1 Tier 2 : Orange GT Group – SFR – Colt – Completel – Global Crossing – Interoute – Verizon – Viatel – Level 3 – Sipartech – Telcite
Alimentation électrique	Redondance N + N et liaisons privatives directes EDF Puissance électrique totale de 34,5 MW en 2N
Sécurité	Surveillance 24/7 et contrôle d'accès par badges Système anti intrusion et agents de sécurité

Global Switch situé à Clichy (92)

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION GLOBAL SWITCH
Adresse	92110 Clichy
Surface disponible	500 m²
Certifications	ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 27001
Connectivité	Redondances multi-opérateurs Tier 1 et Tier 2 : Orange GT Group – SFR – Colt – Completel – Global Crossing – Interoute – Verizon – Viatel – Level 3 – Sipartech – Telcite
Alimentation électrique	Puissance électrique totale de 24 MW
Sécurité	Surveillance 24/7 et contrôle d'accès par badges

Sécurité

FuturMaster assure la protection physique et logicielle de l'ensemble de la plateforme d'exploitation, des traitements et des transmissions effectuées sur la plateforme d'exploitation.

Certification

Les data-centers sont certifiés ISO 27001, ISO 9001 et ISO 14001

L'hébergement est certifié ISO 27001, ISO 9001 et Hébergement de données de Santé

Engagements

FuturMaster garantit un niveau de service de 99,9% sur la disponibilité de l'Infrastructure.

Ce niveau de service est mesuré à travers la formule suivante :

(TOM-TIS) x 100 / TOM

Sur la base de ce niveau de service, les pénalités encourues par FuturMaster sont définies dans le tableau ci-après :

TAUX DE DISPONIBILITE INFRASTRUCTURE	PENALITES SUR LE LOYER DE SERVICE
99,9% > TD > 99,8%	1% du loyer
99,8% > TD > 99,6%	5% du loyer
99,6% > TD > 99,4%	10% du loyer
99,4% > TD > 99%	20% du loyer

Les pénalités ne pourront dépasser annuellement, un montant de 2 loyers mensuels.

Les pénalités seront mises en œuvre sur demande écrite du CLIENT notifiée par LRAR adressée au siège de FuturMaster dans un délai de 20 (vingt) jours ouvrés à compter de la fin de l'incident donnant lieu à la demande de pénalités.

Par ailleurs dans le cadre du présent contrat FuturMaster définit les deux temps suivants :

- **Garantie de Temps d'Intervention (GTI) :**

Délai à compter de la remontée d'un incident sur les outils de supervision ou d'une notification effectuée par le client auprès du support et du début d'intervention.

- **Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) :**

Délai de rétablissement du service, à compter du début d'intervention (cf. GTI) jusqu'à la fin de l'incident

PRIORITE	ENGAGEMENT EN HEURES OUVREES (HO)		ENGAGEMENT EN HEURES NON OUVREES (HNO)	
	GTI	GTR	GTI	GTR
1	15 min	4 h	30 min	4 h
2	15 min	4 h	1 h	8 h
3	30 min	8 h	N/A	N/A

Les niveaux de priorité sont définis par la criticité de l'anomalie rencontrée :

NIVEAU DE PRIORITE	LIBELLE	DEFINITION
1	Anomalie bloquante	Anomalie provoquant l'arrêt complet du service ou provoquant une indisponibilité du service pour l'ensemble des utilisateurs.
2	Anomalie majeure	Anomalie ayant un impact significatif sur l'activité du client ou rendant des fonctionnalités importantes indisponibles et dégradation significative des temps d'accès.
3	Anomalie mineure	Anomalie rendant certaines fonctionnalités mineures du système indisponibles.

Mise à niveau de version du Progiciel

Dans le cadre de la fourniture des services du présent contrat, FuturMaster procèdera dès sa disponibilité, et après toute les vérifications nécessaires, à la mise en place de la plus récente version disponible du Progiciel FuturMaster.

Le client sera informé 3 (trois) mois avant la fourniture de la nouvelle version du calendrier d'exécution de la mise à niveau et de la disponibilité nécessaire du point du Client.

Support Technique Progiciel

Définitions

« **Anomalie** » : toute erreur de conception, ou de réalisation, ou de programmation du Progiciel qui empêche l'utilisation normale de tout ou partie du Progiciel ou provoque un résultat ou une action incorrecte alors que le Progiciel est utilisé conformément aux instructions.

« **Anomalie bloquante** » : Anomalie rendant impossible pour les utilisateurs l'utilisation d'une ou plusieurs fonctionnalités indispensables du Progiciel.

« **Anomalie majeure** » : une Anomalie provoquant des limitations ou restrictions dans l'utilisation d'une ou plusieurs fonctions essentielles d'un ou plusieurs dossiers du Progiciel.

« **Anomalie mineure** » : une Anomalie sans impact significatif sur l'utilisation du Progiciel et/ou des Adaptations.

Objet

Le présent Descriptif du Support Technique Progiciel a pour objet de déterminer les conditions suivant lesquelles FuturMaster assurera au bénéfice du Client les prestations de support correctif Progiciel inclus dans le Service, ci-après décrites.

Support

Le périmètre de la maintenance corrective

Au titre du support correctif, FuturMaster prend en charge la correction des Anomalies de toute nature du Progiciel.

Le Client s'engage à communiquer à FuturMaster une description de l'Anomalie suffisamment détaillée pour lui permettre de le reproduire dans ses propres environnements

Les modalités d'application de la maintenance corrective

Pour chaque Anomalie, le Client adressera à FuturMaster, par courrier électronique un descriptif de l'Anomalie rencontrée. Après classification de l'Anomalie ainsi décrite par le Client, FuturMaster s'engage à en assurer la correction à distance.

Pour les Anomalies perturbant sérieusement l'organisation de l'entreprise ou susceptibles de mettre en péril à très court terme son exploitation, FuturMaster proposera, si cela est possible et nécessaire, une solution de contournement provisoire dans l'attente de la correction définitive.

Le Client pourra obtenir des informations sur l'évolution du traitement de sa demande dans le cadre de la Procédure de correction des Anomalies. A ce titre, FuturMaster s'engage à fournir le statut du traitement de l'Anomalie, les prochaines étapes planifiées et le nom de la personne en charge du suivi du traitement de l'Anomalie dans son organisation ainsi qu'un rappel des actions et informations attendues de la part du Client.

Le travail de recherche effectuée par FuturMaster et son intervention donne lieu à une facturation supplémentaire, au tarif en vigueur, si l'Anomalie résulte des situations suivantes :

- accidents, négligences, mauvaise utilisation du Matériel, mauvaise qualité ou irrégularité de l'alimentation électrique ;

- non-respect des obligations du Client énoncées à la présente Annexe ;
- Anomalies provoquées par une intervention ou tentative d'intervention effectuée par le Client en dehors des opérations de contrôle simples prescrites par FuturMaster ;
- Anomalies provoquées par un environnement défectueux, non conforme aux fonctionnalités décrites en Annexe C du Contrat, ou différentes de l'environnement initial.

Exclusion du périmètre du support correctif :

La prestation de maintenance corrective ne comprend pas :

- les modifications et corrections touchant le Paramétrage et les Développements Spécifiques ;
- les interventions sur des logiciels autres que le Progiciel et notamment le Système d'Exploitation ;
- tout dépannage ou intervention sur l'Infrastructure
- plus généralement, tout incident qui ne s'avèrent pas relever d'une Anomalie du Progiciel ;
- toute intervention sur site.

Les délais d'interventions du Support Progiciel

Le service de Support Progiciel de FuturMaster est accessible tous les jours ouvrables du Lundi au Vendredi, exception faite des jours fériés, de 9h à 12h et de 14h à 18h. FuturMaster se réserve le droit de modifier ses horaires et préviendra le Client de ses nouvelles plages horaires, par tout moyen à sa convenance.

Dans le cadre de la prestation de support correctif, FuturMaster s'engage à intervenir dans un délai de :

24 heures en cas d'Anomalie majeure ou mineure ;

8 heures en cas d'Anomalie bloquante.

En cas de dépassement des délais susmentionnés, FuturMaster devra verser au Client des pénalités de retard d'intervention (ci-après désigné : Pénalités de retard d'intervention) calculées comme suit :

$P = R * J / 500$

R correspondant au montant de la dernière Redevance de Service annuelle payée à FuturMaster ;

J correspondant au nombre de jours de retard ouvrés à compter de la réception de la mise en demeure adressée par le Client.

Les Parties conviennent que le montant des Pénalités de retard d'intervention ne pourra être supérieur à 5 % du montant annuel de loyer du Service pour la période annuelle en cours.

Obligations du Client

Le bon accomplissement des prestations de Support par FuturMaster nécessite de la part du Client l'observation des obligations suivantes :

- la connaissance de l'utilisation du Service par la pratique des stages de formation proposés au Client à l'installation du système ;

- le respect des règles d'utilisation du Service, en particulier celles relatives à la bonne fin d'exécution des programmes ;
- la coopération du Client aux opérations de maintenance ;
- consigner dans un registre toutes les anomalies intervenues dans le fonctionnement du Progiciel.

Le Client désignera parmi son personnel deux interlocuteurs responsables (« Interlocuteurs du Client ») de la relation permanente avec FuturMaster. Ces Interlocuteurs du Client seront

Descriptif des fonctionnalités progiciel du services

FuturMaster est un système d'aide à la décision pour le pilotage de la Supply Chain dans le domaine de la prévision, de la planification et de l'optimisation.

FuturMaster Prévision

Modules : Base de données, Analyzer, Prévisions Modélisation, Prévisions commerciales, Eclatement, Gestion des displays, Budget

FuturMaster Prévision offre des fonctionnalités riches de calcul de la prévision :

- modèles de prévisions appropriés pour chaque chronologie : jour, semaine, mois
- base de données multidimensionnelle
- gestion de la promotion : évaluation des impacts, calcul des effets de cannibalisation, gestion des displays et des lots.
- Simulation : objectif commercial, augmentation de tarif, référencement, gain de part de marché, effet météo.
- Calendrier et jours fériés
- gestion de cycle de vie de produit : lancement et arrêt programmé.
- process top-down, bottom-up, middle out
- processus collaboratifs
- des budgets et plans
- suivie de la qualité de prévision et des indicateurs de performance

FuturMaster DRP

Modules : Base de données, Analyzer, DRP, DRP 2 Niveaux,

Options : Paramètres variables, Stock par DLC, Contraintes

FuturMaster DRP offre l'ensemble des fonctions pour le pilotage de la distribution :

- Calcul du plan de distribution Juste à tempsDéploiement

- Gestion de la pénurie
- Il intègre de nombreuses contraintes logistiques :
- taille de lot, quantité minimum, cadence,
- stock de sécurité, période de couverture, stock mini, stock maxi
- Différentes modes de calcul des stocks de sécurité
- Gestion des stocks par DLC
- Paramètres variables dans le temps
- Calendrier des ressources
- Lissage des ordres

FuturMaster PDP

Modules : Base de données, Analyzer, Planning, Planning 2 Niveaux,

Options : Paramètres variables, Stock par DLC, Contraintes

FuturMaster calcule un plan directeur de production en prenant en compte la prévision, le carnet de commande, le stock, et les contraintes industrielles. Il permet de réaliser de nombreuses simulations dynamiques pour une prise de décision optimum.

FuturMaster MRP

Modules : Base de données, Analyzer, DRP, DRP 2 Niveaux, Nomenclature

Options : Paramètres variables, Stock par DLC, Contraintes

FuturMaster utilise une nomenclature multi-niveaux, variable dans le temps, avec des coefficients de perte, pour calculer le plan d'approvisionnement en matière première en tenant compte des contraintes d'approvisionnement.

FuturMaster Planning and Optimisation

FuturMaster Planning and Optimisation optimise le plan directeur de production en fonction des capacités de production et des critères économiques. FuturMaster Planning and Optimisation optimise le DRP en fonction des contraintes de transports et des critères économiques.

Approvisionnement des Points de Vente

Modules : Base de données, Prévision Modélisation, Prévisions commerciales, Eclatement, DRP, Approvisionnement des magasins

FuturMaster Approvisionnement des Points de vente calcule une commande automatique de réapprovisionnement des points de vente en tenant compte des données de merchandising, des typologies de magasins, des types de promotions, des jours fériés, des calendriers de livraison. L'outil assure la gestion de la pénurie.

Description fonctionnelle de la fonction prévision :

Base de données

Toute la puissance de **FuturMaster** se révèle dans la possibilité d'effectuer des prévisions à n'importe quel niveau de sa base de données (produit, famille, région, circuit de distribution), du plus détaillé au plus agrégé.

Elle permet en particulier de gérer un référentiel produit complexe et assure une vision multidimensionnelle de l'activité.

La base de données comporte trois axes hiérarchiques qui peuvent être, par exemple, un axe produit, un axe géographique et un axe client. Il est ainsi possible d'étudier dans ce cas un article donné, distribué auprès d'un canal de distribution donné dans une certaine zone géographique.

Parallèlement à la structure hiérarchique, **FuturMaster** autorise aussi la création de liens non hiérarchiques (relationnels) appelés "critères" qui pourront être utilisés pour chacune des trois dimensions.

Les axes d'analyse et de regroupement peuvent être soit les dimensions hiérarchiques, soit les critères soit une combinaison des deux.

Le choix d'un niveau de prévision avec **FuturMaster** est fondamental car il va permettre :

- d'assurer une meilleure fiabilité de prévision grâce à un traitement statistique sur un minimum de données, à un niveau de stabilité dans le temps ;

- de limiter la charge de travail de(s) utilisateur(s) en travaillant sur un nombre de références adapté.

Reporting et ADD (Analyse Dynamique des Données)

Le système de reporting utilise toute la puissance de la base de données et permet de sélectionner, trier, consulter, calculer, hiérarchiser, "voir" les informations de multiples façons :

- par produits
- par familles
- par secteurs géographiques
- par circuits de distribution
- par tailles, couleurs,...
- par chefs de produits,...
- ou toute combinaison de ces éléments.

- Les tris ruptures et sous-totalisations sont automatiques.

Les données sont détaillées ou agrégées, brutes ou transformées, présentées :

- en jours, semaines, mois, bimestres, trimestres ou années
- en volume, dans une ou plusieurs unités de mesure

- en valeur, dans une ou plusieurs devises

Analyzer

Grâce à ce module qui utilise la technologie de requête dynamique, il est possible d'effectuer des tris dynamiques dans la base de données multidimensionnelle. Ainsi, les analyses croisées peuvent être réalisées sur tout ou partie de la base en déplaçant des informations en ligne ou en colonne par la technique du "glisser-déplacer" ("drag and drop").

Prévisions, Modélisation

Il permet un calcul automatique des prévisions par:

- une analyse dynamique des séries chronologiques suivant un schéma de décomposition multiplicatif en tendance (niveau et pente) et saisonnalité

- une optimisation des paramètres avec un modèle auto-adaptatif qui calcule pour chaque période les valeurs optimales des paramètres en mesurant les écarts prévisionnels.

- la prise en compte des événements exceptionnels avec le calcul automatique des impacts (cette quantification est essentielle pour évaluer correctement les modifications de la moyenne ou de la saisonnalité et isoler les écarts aléatoires).

- la prise en compte de calendriers ou séries externes (jours ouvrables, fêtes mobiles, périmètre de vente,...).

Il possède des clignotants ou paramètres, qui permettent de :

- détecter les renversements de tendance,

- de mesurer la stabilité de la saisonnalité,

- indiquer la présence d'un événement exceptionnel.

Il est adapté à l'activité ou au calendrier des entreprises :

- année civile ou exercice fiscal

Il correspond parfaitement aux besoins des personnes chargées d'établir les prévisions :

- prévisions calculées sur des historiques en, volume ou en valeur,

- horizon de prévision variable,

- modélisation appliquée sur des séries élémentaires ou sur des regroupements de séries.

Dans ce module, l'utilisateur va définir les paramètres de modélisation des séries au niveau de détail souhaité.

La modélisation mensuelle utilise une approche endogène fondée sur le double lissage exponentiel auto-adapté.

A partir d'un historique de 5 ans en mois, on va rechercher la saisonnalité mensuelle (le poids de chaque mois dans l'année). Puis ayant gommé l'influence de la saisonnalité mensuelle on applique un double lissage exponentiel avec une possibilité d'auto-adaptation. Aux avantages bien connus des lissages exponentiels, l'auto-adaptation ajoute un réglage automatique de la sensibilité des opérateurs de lissage. Cette technique procède au réglage continu des paramètres de lissage en fonction des écarts observés.

De nombreux autres modèles sont disponibles : Winters, Régression linéaire, Régression polynomiale, Moyenne, Modèles exogènes,

Ensuite, l'utilisateur va intégrer son "intelligence du marché" en prenant en considération les événements de type exceptionnel (changement de tarif, prime, promotion, action spéciale…).

Cette intégration se fait en deux étapes :

- dans le passé : détection et correction des événements de manière forcée (commande exceptionnelle par exemple) ou automatique (lorsqu'on ne connaît pas le montant exact de l'impact de l'événement).

- dans le futur : intégration d'un événement exceptionnel clairement identifié ou simulation d'impact par FuturMaster à partir d'une bibliothèque d'événements exceptionnels passés.

Prévisions commerciales

Le plan d'action défini pour chaque acteur, les estimations de marché, les estimations globales du volume des ventes pourront être conservées dans la base de données "prévisions commerciales".

L'utilisateur pourra alors conduire son analyse à partir de ce module et travailler sur différents historiques correspondant à différentes étapes dans l'élaboration de sa prévision (prévision en préparation, prévision validée, prévision révisée…).

Les fonctionnalités de ce module sont :

- initialisation des prévisions commerciales à partir de données ou des prévisions ou des objectifs ou des simulations calculées par **FuturMaster**.

- le suivi et la révision des prévisions commerciales permettent de comparer les réalisations par rapport aux prévisions.

- la validation des prévisions commerciales permet de sauvegarder les prévisions commerciales

Ce module permet aussi d'ajuster la prévision calculée par **FuturMaster** avec des fonctionnalités comparables à celles d'un tableur.

Valorisation

FuturMaster gère l'ensemble du processus de valorisation des prévisions (CA & Marge)

L'organisation hiérarchique des budgets de l'entreprise est reproduite dans FuturMaster qui consolide automatiquement les données ou assure la répartition d'une ligne de budget sur tous les niveaux inférieurs.

Eclatement

L'existence d'une structure de données multidimensionnelle permet de faire une prévision au niveau désiré. Le module éclatement va permettre de traduire une prévision calculée à un niveau agrégée en une prévision éclatée à un niveau inférieur utile à la production, aux achats….

L'éclatement des séries se fait de façon dynamique ou par batch en tenant compte de différentes règles d'éclatement paramétrables. Il offre la possibilité de forcer une valeur pour le ratio d'éclatement.

Gestion des kits avec éclatement

Cette option associée aux fonctionnalités du module éclatement est indispensable pour traduire une prévision de kit, présentoir, box, display ou lot hétérogène… en prévision de composants.

Elle permet de gérer des kits multi-variétés, multi-familles, multi-segments, multimarques

Annexe C : Modalités de Mise en Place du Service

Le présent Annexe a pour objectif de décrire les modalités financières de mise en place du Service.

Ces modalités se composent des éléments suivants :

- Mise en place de l'infrastructure
- Configuration du Progiciel

Mise en place de l'infrastructure

L'infrastructure SAAS sera mise en place dès le démarrage du projet.

Configuration du Progiciel

La configuration Progiciel est composée des différentes Prestations qui seront définies lors du démarrage du projet en phase d'analyse.

Annexe D : Prérequis Client

Les Prérequis Clients sont les éléments indispensables au bon fonctionnement du Service qui relèvent de la responsabilité du Client. Ils sont constitués de manière non exhaustive de :

Prérequis Techniques :

Pour accéder au service le Client reconnait être équipé en postes de travail avec pour configuration minimum à la date de mise en place du Service :

- Pentium 4 (2GHz minimum) ou Dual Core (1.5GHz minimum)
- 500Mo de RAM minimum pour le système d'exploitation
- Windows 32 bits ou 64 bits (Windows 7, 8.1 et 10)
- Affichage et résolution minimum: 1024x768, 65000 couleurs (16 bits) 1920x1080 est recommandé

Le poste de travail devra également être équipé d'une connexion internet avec une bande passante minimum de 100 kilo-octets par seconde par poste de travail. Un navigateur internet devra être utilisé. Les navigateurs supportés sont :

- Mozilla en version récente
- Chrome en version récente

Prérequis Utilisateur :

Le Client reconnait disposer des compétences nécessaires à l'accès et à l'utilisation du Service. Il appartient au Client de vérifier conformément aux usages de sa profession les résultats obtenus à l'aide du Progiciel dans le cadre du Service.